

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-023	처분요구일자	2021.04.29.
처 분 종 류	중징계(정직(2건))		
관 계 부 서	인사노무처(인사팀)		
제 목	△△△용 CCTV 녹화영상 무단반출 지시 부적정		

지 적 내 용

○○○실 AAA은 2020.01.01.부터 ○○○실장으로 재직하고 있으며, 인천 국제공항의 ○○○과 관련된 ≡≡≡≡과 공항내 주요시설 ≡≡에 관한 업무를 총괄하고 있다.

●●●처 BBB는 2019.01.01.부터 ●●●처장으로 재직하고 있으며, 인천 국제공항 내 주요시설 ≡≡, CCTV 설치 및 운영, ≡≡≡ ≡≡센터 업무를 총괄하고 있다. 또한 우리공사 개인정보보호규정 제48조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 제6호에 따라 ▲▲▲팀에서 수립한 “◁◁◁◁◁실 CCTV 운영 및 관리 지침”(2018.02.xx. 개정, 이하 “지침” 이라고 함)에 따른 정(正) 관리책임자로서 △△△용 CCTV 설치·운영에 관련된 개인정보 보호 업무를 총괄하여야 한다.

개인정보보호규정 제2조(용어의 정의)에 따르면 개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보이며 우리공사가 테러 및 범죄 예방, 증거확보, 시설 안전 등을 위하여 설치 및 운영하고 있는 CCTV 영상도 개인정보에 해당된다.

한편 지침 제9조(처리의 제한) 제1항 8호에는 영상 열람 및 제공 시 열람·반출 일시, 요청자, 이용 또는 제공의 목적, 법령상 이용 또는 제공근거가 있는 경우 그 근거, 영상자료의 일시 및 장소, 담당자를 개인영상정보 관리

대장에 기록하고 관리하도록 되어 있다.

또한 공항 상주기관 및 공사 관련부서에서는 지침 제9조 제1항에 의거 영상자료 열람 또는 반출을 요구하는 경우 별지 제1호 “영상자료(열람, 반출) 서약서”를 작성하여야 하며, 열람 장소는 ◁◁◁◁실 외부의 별도 ▷▷▷실에서만 가능하다고 명시되어 있다.

더불어 지침 제12조(보유 및 삭제)에는 CCTV에 의하여 수집된 화상정보는 명시한 보관기간 30일이 만료한 즉시 삭제하여야 하며 수사기관의 요청 등 필요시 영상을 1년 동안 보관 가능하다.

우리공사 윤리규정 II. 임직원 행동강령 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리)에는 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 되며, 상급자로부터 부당한 지시를 받은 경우 소명하여 지시를 따르지 않거나 지시가 반복될 때에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

그런데 이번 감사에서 확인한 결과 NNN 전 사장의 지시에 따라 CCTV 영상이 지침에 정해 놓은 절차를 따르지 않고 반출되어 소송¹⁾의 증거자료로 사용된 것으로 확인되었으며, 무단 반출²⁾에 관계된 자는 공사 직원인

1) 공사는 인천공항 비정규직의 정규직 전환과 관련하여 NNN 전 사장이 2020.06.XX. XX시경 실시한 기자회견 과정에서 발생한 노동조합과의 물리적 대치 ◁◁을 업무방해로 판단하여 노조집행부 0명을 ▶▶▶▶▶▶에 고발조치(2020.09.XX.)하였으나 2021년 2월에 불기소 처리됨.

2) 가. NNN 전 사장의 영상확보 지시를 당시 ★★실장이었던 OOO이 AAA에게 전달함(OOO은 감사실과의 문답과정에서 NNN 전 사장과 본인은 영상 반출 절차는 모르고 있었으며 반출 절차를 어기면서까지 확보해 달라거나 강요한 사실은 없다고 답변). AAA은 BBB에게 지시하였고, BBB는 당시 협력사 직원인 CCC에게 지시,

AAA, BBB, 당시 협력사 (주)◀◀(現 ◆◆◆◆◆(주) 소속) 직원인 CCC, DDD로 확인되었다.

○○○실장 AAA은 인천공항의 ○○○ 업무를 총괄하여 관장하고 있는 경영진으로서 누구보다도 윤리규정을 준수하여 부당한 업무지시를 하지 않아야 할 위치에 있었다. 그런데도 NNN 전 사장이 지시한 CCTV 영상 자료가 개인정보보호규정 및 지침에 명시된 방법과 절차를 준수하여 정상적으로 확보·반출되지 않을 것임을 예상하면서 하급자인 BBB에게 지시하여 반출 절차를 거치지 않은 CCTV 영상을 확보하여 NNN 전 사장에게 전달함으로써 결과적으로 개인정보보호규정 및 지침을 위반하는 결과를 초래하였다.

●●●처장 BBB는 AAA의 부당한 업무지시를 윤리규정에 따라 거부하지 않은 채 개인정보보호규정 및 지침에 명시된 정상적인 CCTV 영상 반출 절차를 알고 있었음에도 정해놓은 반출 절차를 통하지 않고 협력사 직원인 CCC에게 부당하게 업무를 지시하여 결과적으로 CCTV 설치·운영에 대한 정(正) 관리책임자로서의 막중한 책무 또한 간과하여 스스로 개인정보보호규정을 위반하는 결과를 초래하였다.

또한 BBB는 선량한 관리자 및 CCTV 설치·운영에 대한 정(正) 관리책

CCC은 제1터미널 ◁◁◁실장 DDD에게 지시하여 DDD는 2020.06.XX. XX:XX~XX:XX에 영상 무단 반출하였으며, 반출된 영상은 반출 지시의 역순으로 전달됨.

나. 제1터미널 ◁◁◁실장 DDD는 CCC이 조용히 확보해 달라는 지시에 따라 ▷▷▷실을 통하지 않고 ◁실내 운영자 PC에서 윈도우10 Xbox Game Bar 기능을 이용하여 재생 시 암호 입력이 필요 없는 동영상(*.mp4) 파일을 생성한 후 CD로 복사하여 무단 반출함.

다. ▷▷▷실을 통하여 정상적으로 반출되는 파일의 확장자명은 *.cctv이며, 개인정보보호를 위해 반출 시 암호를 부여하고 재생하려면 주어진 암호를 입력하여 함. 무단 반출한 *.mp4 파일은 암호를 입력하지 않아도 재생 가능함.

임자로서 CCTV 영상 반출을 방지하여 누구보다도 술선수범의 자세로 개인정보보호규정을 준수할 수 있도록 책임을 다해야 한다.

그런데 협력사가 공사의 승인 또는 반출 절차를 거치지 않은 영상을 활용하여 홍보영상을 제작³⁾하였음에도 시정 조치하지 않았으며, 홍보영상 제작 등에 윈도우10의 Xbox Game Bar 기능을 이용하여 CCTV 영상을 반출하고 있었음에도 관련 사실을 파악조차 하지 못하고 있었다.

더불어 최근 CCTV 영상이 무단 반출되어 언론에 보도된 사실이 있었으므로 반출대장 기록과 실제 시스템 로그를 비교하여 누락된 영상 반출이 있었는지 확인했어야 함에도 영상 반출대장과 시스템 로그 기록의 불일치⁴⁾ 사항을 인지하지 못하고 있는 등 말은 바 소임을 다하지 않은 것으로 확인 되었다.

관계자 및 해당자 의견

① ○○○실장 AAA은 감사실과의 문답과정에서 ○○○ 전 ☆☆☆실장이 NNN 전 사장의 지시 사항을 전달하는 과정에서 무단 반출을 요청하거나 강요·압력은 없었다고 답변하였다. 또한 CCTV 영상 반출 절차에 대해

3) 가. 제1여객터미널 <<<<<실에서는 *.mp4 파일 생성 방법을 이용하여 개인정보가 포함된 CCTV 영상을 무단반출한 후 홍보영상으로 제작하여 <<<<<실을 방문하는 불특정 다수에게 상영하고 있음.

다. 또한 제2여객터미널 <<<<<실에서는 <<실장이 권한을 남용하여 홍보영상 제작 목적으로 >>>>실을 통해 CCTV 영상을 무단 반출하였으며, 일부는 <<실 내 운영자 PC에 재생되는 화면을 핸드폰으로 촬영한 자료를 홍보영상으로 제작 후 <<실을 방문하는 불특정 다수에게 상영하고 있음.

4) 영상반출시스템을 통해서만 영상 반출의 승인이 이루어지며, 반출이 완료되면 근무자가 반출대장을 기록하고 있음. 이번 감사에서 확인한 결과 반출 대장에 기록되어 있는 반출 횟수 보다 반출 시스템의 로그 기록(“승인 완료”)이 적었으며, 이는 시스템에서 “승인 완료” 되면 최종 영상 반출이 이루어져야 하나 “콘텐츠 준비중”인 경우에도 반출이 가능해 근무자가 업무 단계를 종료하지 않은 데에서 기인한 것으로 확인됨.

서는 인지하고 있었으나 세부적인 절차는 알지 못했으며, CCTV 영상을 반출할 당시 노사가 침례하게 대립하고 있어 정상적인 절차를 밟아 반출할 경우 또 다른 논란이 야기될 수 있었으며, NNN 전 사장이 본인 자료를 요청한다고 판단하여 BBB ●●●처장에게만 지시하였다고 답변하였다.

다만, 업무방해 소송과 관련된 CCTV 영상의 반출과 관련한 책임은 1차적으로 본인에게 있으며 ●●●처 및 자회사는 명령에 의해 움직이는 조직이므로 전적으로 책임을 지고 처분을 받겠다는 의견을 진술하였다.

② ●●●처장 BBB는 감사실과의 문답과정에서 ○○○실장 AAA이 CCTV 영상 반출을 지시할 당시 목적을 알았다면 반출절차를 따랐을 것이라고 답변하면서도 CCC에게 구두로 CCTV 영상 반출을 요청함으로써 반출 절차를 거치지 않았다는 점은 인정하였다.

이와 관련, BBB가 상급자인 AAA의 지시에 의해 무단 반출에 관여한 점은 있으나, 개인정보보호 정(正) 관리책임자로서 책무가 막중함에도 무단 반출에 관여했고 윤리규정을 위반하여 부당한 업무지시를 이행하는 경우에 대하여 불이익 처분을 함으로써 경각심을 고취할 필요가 있다.

조치할 사항

① 사장(인사노무처장)은 경영진으로서 윤리규정을 위반하여 하급자에게 부당한 업무 지시를 하고, CCTV 영상 반출 절차를 인지하고 있었음에도 절차를 준수하지 않아 개인정보보호규정을 위반한 ○○○실장 AAA에 대하여 인사규정 제36조(성실의 의무)를 다하지 않은 책임을 물어 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다. (징계)

② 사장(인사노무처장)은 ●●●처 업무의 총괄관리자이자 △△△용

CCTV 설치·운영 정(正) 관리책임자로서 윤리규정을 위반하여 CCTV 영상을 무단으로 반출하도록 부당한 업무 지시를 하여 개인정보보호규정을 위반하였을 뿐만 아니라 CCTV 영상을 부적정하게 관리한 ●●●처장 BBB에 대하여 인사규정 제36조(성실의 의무)를 다하지 않은 책임을 물어 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다. (징계)

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
○○○실	1급	AAA	2020.01.01.~ 현재	○○○실 업무 총괄	○○○실	징계
●●●처	1급	BBB	2019.01.01.~ 현재	●●●처 업무 총괄	●●●처	

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략